

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1267/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

โจทก์

นายสุธีร์ ชัยรูป

จำเลย

นายสุธีร์ ชัยรูป จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า แม้ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ก็มีเหตุอันควรและเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 ให้จำคุกจำเลย 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของผู้เสียหายและนางยุพิน กองทรัพย์ พยานโจทก์แตกต่างกัน เกิดจากการเสียมสอนและพยานโจทก์ทั้งสองมีสาเหตุโกรธเคืองจำเลย จึงไม่น่าหนักให้รับฟัง กับศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกคำเบิกความของนายสมาน สรรพคุณพยานจำเลยขึ้นประกอบการวินิจฉัยนั้นเป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนที่จำเลยอ้างมาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นท่านหนึ่งท่านใดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาจำเลยว่าเป็นปัญหาสำคัญอันสมควรสู่ศาลฎีกาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งแต่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งตามคำร้องของจำเลยนี้ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาจำเลยนั้น เห็นว่า มิใช่กรณีที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้รับฎีกาจำเลยได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของผู้เสียหายและนางยุพิน กองทรัพย์ พยานโจทก์แตกต่างกัน เกิดจากการเสียมสอนและพยานโจทก์ทั้งสองมีสาเหตุโกรธเคืองจำเลย จึงไม่น่าหนักให้รับฟัง กับศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกคำเบิกความของนายสมาน สรรพคุณพยานจำเลยขึ้นประกอบการวินิจฉัยนั้นเป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนที่จำเลยอ้างมาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นท่านหนึ่งท่านใดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาจำเลยว่าเป็นปัญหาสำคัญอันสมควรสู่ศาลฎีกาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งแต่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งตามคำร้องของจำเลยนี้ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับ

ฎีกาจำเลยนั้น เห็นว่า มิใช่กรณีที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้รับฎีกาจำเลยได้ ที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>